TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Última actualización: 20 de octubre de 2025

Lee atenta y detenidamente este documento. Si tienes alguna duda relacionada con su contenido, te invitamos a contactarnos al correo electrónico especificado líneas abajo antes de utilizar la Plataforma.

Tu consentimiento a estos términos y condiciones se manifiesta mediante *(i)* el registro y envío de tu información de contacto y/o información personal en los formularios de la Plataforma; y/o *(ii)* la aceptación electrónica de los presentes términos y condiciones, lo que sea que suceda primero. Te pedimos **NO** aceptar estos términos y condiciones ni hacer uso de la Plataforma en caso de que no entiendas o no estés de acuerdo con alguna de las siguientes estipulaciones.

1. Información de la empresa

Nombre	**BLOCKCHANGE SOCIEDAD GESTORA S.A.C.**
RUC	20613944771
Domicilio	Calle Austria 1237, Distrito, Provincia y Departamento de Lima.
Sitio Web	http://www.blockchangeholdings.com
Email	legal@blockchangeholdings.com

2. Avisos importantes

2.1. BLOCKCHANGE SOCIEDAD GESTORA S.A.C., en adelante solo **BlockChange**, es una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión cuyas Cuotas De Participación se colocan Exclusivamente por Oferta Privada. En ese sentido, somos un sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en calidad Sociedad Administradora de Fondos de Inversión no Supervisada por la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV), motivo por el cual cumplimos con nuestras obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Del mismo modo, los Fondos de Inversión, cuyas Cuotas de Participación se colocan Exclusivamente por Oferta Privada, que **BlockChange** administra, invierten y operan el capital que recaudan principalmente en el mercado de Activos Digitales.

2.2. Como Usuario de la Plataforma, reconoces que los Activos Virtuales con los que operan los Fondos de Inversión que administramos:

2.2.1. No son emitidos o generados por nosotros, sino por terceros que pueden o no ser identificables y que pueden o no asumir responsabilidad respecto de su emisión, generación, administración, redención, uso, suministro o

valorización, por lo que no asumimos responsabilidad por daños o perjuicios que se puedan ocasionar;

2.2.2. Operan en o a través de cadenas de bloques o plataformas descentralizadas o distribuidas que no son desarrolladas, operadas ni actualizadas por nosotros y que, consecuentemente, pueden sufrir modificaciones, fallas o interrupciones de servicio, tiempos elevados de procesamiento transaccional o modificación de sus tarifas o comisiones por causas ajenas a nosotros, por lo que no asumimos responsabilidad por daños o perjuicios que se puedan ocasionar;

2.2.3. No son considerados como valores, títulos de crédito, *securities* o instrumentos financieros en los términos de la legislación peruana, extranjera o internacional;

2.2.4. No son moneda de curso legal en Perú, ni están respaldados por el Banco Central de Reserva del Perú;

2.2.5. Son objeto de operaciones imposibles de revertir, una vez ejecutadas;

2.2.6. Pueden llegar a sufrir volatilidad en su valor, y

2.2.7. Pueden llegar a implicar ciertos riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude.

Los detalles respecto a con qué Activos Digitales en específico operamos, las condiciones de dichas operaciones, el riesgo asumido en las mismas, entre otros detalles legales, y de otra naturaleza, se explican claramente en los Manuales de cada Fondo de Inversión administrado por nosotros. Por ello, la aceptación de estos términos y condiciones **NO** constituye la promesa ni aceptación de ninguna oferta de colocación de cuotas de participación en alguno de los Fondos de Inversión que **BlockChange** administra, ni implica necesariamente que se concrete una relación contractual entre el Usuario y alguno de estos Fondos tras el uso de la Plataforma. Dicho procedimiento se realiza fuera de la Plataforma, mediante otros mecanismos, y se rige por las normas de colocación de valores por Oferta Privada, la Ley de Fondos de Inversión y su reglamento, entre otras normas relevantes.

3. Definiciones

3.1. Activo Digital:Son representaciones digitales de valor que se pueden comercializar o transferir digitalmente y se pueden utilizar para pagos o inversiones. No incluyen representaciones digitales de moneda fiat o de valores emitidos por el Banco Central o la autoridad competente de la jurisdicción. Asimismo, no incluye otros valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las Recomendaciones del GAFI.

3.2. BCRP: El Banco Central de Reserva del Perú.

3.3. SBS: Superintendencia de Banca y Seguros.

3.4. Dinero Fiduciario o Fiat: cualquier unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio que sea emitido o reconocido por una autoridad central (incluyendo, sin limitar, a Banco Central de Reserva del Perú), como moneda de curso legal y que tenga pleno poder liberatorio.

3.5. KYC: El procedimiento de *Know Your Customer* o de conocimiento, identificación y verificación al que todos nuestros Usuarios están sujetos, en los términos de nuestra respectiva Política PLAFT.

3.6. Ley LAFT: Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, Resolución SBS N° 789-2018, Norma para la prevención del lavado de activos y del fi nanciamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, y demás normas complementarias, sustitutorias o conexas.

3.7. Nosotros (y sus variaciones, como “nuestro” “nos”, “somos”, etc.): **BLOCKCHANGE SOCIEDAD GESTORA S.A.C**.

3.8. Plataforma: es el sitio web así como cualquier aplicación móvil, interfaz o desarrollo informático que hayamos desarrollado y que operemos directamente, a través de los cuales los Usuarios acceden a los Servicios.

3.9. Política PLAFT: el documento que rige nuestro KYC y el cumplimiento de la Ley LAFT.

3.10. Usuario(s): Son las personas que (i) visitan la Plataforma, aunque no hayan registrado su información de contacto y/o datos personales en ella; así como aquellas que (ii) utilizan la Plataforma con fines informativos tras haber registrado su información personal y/o datos de contacto en la misma. La Plataforma reconoce dos tipos de Usuarios: Personas Naturales y Personas Jurídicas.

4. Objeto

Al hacer uso de nuestra Plataforma como Usuario reconoces estar celebrando un convenio con nosotros, y por ende, estar aceptando estos términos y condiciones, nuestra Política de Privacidad, y cualquier otro documento o aviso vinculante publicado en nuestra Plataforma o que te demos a conocer por cualquier otro medio.

Para que los Usuarios puedan dar su consentimiento a este convenio deben (i) tener la capacidad legal para celebrar actos jurídicos en nombre y por cuenta propia o de un tercero a quien representa, (ii) haber leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones y (iii) cumplir con cualquier otro requisito que estimemos conveniente.

5. Uso del Sitio Web

Uso en nombre propio. Los Usuarios aceptan y declaran que están accediendo a la Plataforma para satisfacer un interés personal de obtener información respecto a los

Fondos de Inversión que **BlockChange** administra y sus posibles beneficios, y se abstendrán de solicitar dicha información en nombre de un tercero. En caso de que un Usuario desee obtener la información detallada a nombre de una persona jurídica o de un tercero, éste deberá, posteriormente, acreditar que está plenamente facultado para representar a dicho tercero interesado.

5.1. Usos prohibidos. Se prohíbe el uso de la Plataforma en cualquier forma que resulte en la violación de cualquier ley aplicable o regulación nacional, extranjera o internacional o de manera que se violen o afecten derechos personales o patrimoniales de terceros.

Específicamente, los Usuarios tendrán prohibido realizar las siguientes actividades:

5.1.1. Borrar o editar cualquier material que incluyamos en la Plataforma sin la debida autorización.

5.1.2. Intentar probar o afectar la vulnerabilidad de la Plataforma sin la debida autorización, o violar las medidas de seguridad, identificación o autenticación que tengamos implementadas.

5.1.3. Usar cualquier tipo de recurso, *bot* o *software* para interferir con el funcionamiento adecuado de la Plataforma o con cualquier actividad que sea llevada a cabo en ella.

5.1.4. Utilizar técnicas o herramientas de ingeniería inversa (*reverse engineering*) o similares para acceder a información de nuestra propiedad o confidencial.

5.1.5. Interferir con o afectar los Servicios prestados a otro Usuario, servidor o red a través de *virus, malware,ransomware, spyware* o cualquier otra herramienta similar.

5.1.6. Enviar información no solicitada (*spam*), incluyendo promociones o publicidad de productos, eventos o servicios; o bien, utilizar cualquier programa o aplicativo con la intención de dañar, interferir, interceptar o apropiarse de cualquier sistema, datos o información.

5.1.7. Suplantar la identidad de otro usuario y/o de **BlockChange** con la finalidad de engañar o inducir en error a los usuarios de la Plataforma para obtener un beneficio de forma ilícita.

5.1.8. En general, incluir o colocar en la Plataforma información falsa, inexacta, incompleta o engañosa.

En caso el Usuario utilice la plataforma de alguna de las formas prohibidas mencionadas en el presente inciso, éste asumirá toda la responsabilidad por sus actos, manteniendo a **BlockChange** indemne y libre de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados a otros Usuarios, o terceros. Asimismo, **BlockChange** podrá iniciar acciones legales contra el Usuario que ha usado la Plataforma bajo los usos prohibidos mencionados en el presente numeral.

5.2. Links a otros sitios web. Este Sitio Web puede contener links o vínculos a sitios web de terceras entidades o personas. Estos links o vínculos se suministran únicamente para tu conveniencia, pero no respaldamos, recomendamos o asumimos responsabilidad alguna sobre el contenido de los sitios web de terceros. Los Usuarios que deciden acceder a través de los links o vínculos a los sitios web de terceros, lo hacen bajo su propio riesgo y conforme a las políticas de cada uno de éstos.

6. Descripción y Alcance de los Servicios e Información brindada

A continuación se encuentra una descripción de la información y servicios que brindamos a los Usuarios a través de la Plataforma, la cual podemos enviar directamente o por conducto de subsidiarias, filiales o proveedores que subcontratemos para tal efecto:

6.1. Información sobre BlockChange y su equipo: A través de la Plataforma mostramos información sobre nuestra trayectoria, objetivos y las características de los Fondos de Inversión que administramos. También mostramos información sobre las personas que conforman nuestro equipo y testimonios de personas satisfechas que han invertido en los Fondos que administramos. Dichos testimonios, así como las fotografías de dichas personas han sido obtenidas previo consentimiento de las mismas.

6.2. Servicio de simulación ficticia de ganancias: A través de la Plataforma ofrecemos un formulario para simular de manera completamente ficticia las ganancias que una persona pudiera obtener de realizar alguna . Dicha simulación no constituye promesa de inversión o rendimientos, ni oferta de ningún tipo y tiene una finalidad didáctica para explicar al usuario, de manera estimada, como pudiera beneficiarse de invertir en alguno de los Fondos administrados por nosotros.

6.3. Servicios de contacto para atención personalizada y explicación de oportunidades de inversión: A través de un formulario dentro de la Plataforma recabamos datos personales y de contacto para poder comunicarnos con el Usuario que, a través del llenado de dicho formulario, esté interesado en recibir atención personalizada e información más detallada respecto al mercado de los Activos Digitales, los Fondos de Inversión administrados por nosotros y las oportunidades de inversión en estos. Este contacto no implica necesariamente que se realice alguna Oferta Privada, o que se concrete alguna relación contractual entre los Fondos administrados y el Usuario, pudiendo no ocurrir dicha circunstancia.

7. Servicios Excluidos o no Facilitados por la Plataforma

Nosotros no prestamos servicios consistentes en (i) captación o custodia de Dinero Fiduciario, o de Activos Virtuales; (ii) colocación de recursos; (iii) emisión, administración, redención o transmisión de fondos de pago electrónico; (iv) emisión de Activos Virtuales; (v) ahorro; (vi) pago de intereses, dividendos o rendimientos económicos de cualquier tipo; (vii) manejo u operación de recursos (salvo por los actos que realizamos como agente independiente en la ejecución del encargo referido en la cláusula 6; (viii) asesoría en inversiones; (ix) intercambio de divisas, (x) transmisión de dinero; (xi) emisión, custodia o intermediación de valores ni, en general, cualquier servicio que no esté explícitamente referido en la cláusula 6 de este documento.

8. Registro de información de Usuarios

8.1. Registro. Los Usuarios de la Plataforma pueden acceder a la información y servicios detallados en los puntos **6.1** y **6.2** solo con ingresar a la misma. No obstante, para acceder a nuestro **servicio de contacto para atención personalizada y explicación de oportunidades de inversión** es necesario que los Usuarios completen un formulario alojado en la Plataforma. Dicho formulario contiene la información mínima indispensable para poder contactar al Usuario interesado y brindar el servicio descrito. Asimismo, dicha información no será utilizada por nosotros para una finalidad distinta a la del servicio señalado.

8.2. KYC y Política PLAFT. Como Usuario de la Plataforma, reconoces que toda la información que nos proporciones puede ser o será verificada como parte del KYC regulado por nuestra política para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita o potencialmente vinculados con financiamiento al terrorismo, lavado de activos, delincuencia organizada, narcotráfico, proliferación de armas de destrucción masiva y, en general, con actos ilícitos (nuestra "*Política PLAFT*").

En función de lo dispuesto anteriormente, como Usuario de la Plataforma autorizas y consientes cualquier acción o consulta de identificación, verificación, validación o autenticación que resulten necesarias como parte de nuestra Política PLAFT o, en general, de nuestras obligaciones en los términos de la legislación aplicable.

Nos reservamos expresamente el derecho de modificar, actualizar o sustituir en cualquier momento y sin previo aviso nuestra Política PLAFT, a efecto de mejorar nuestro KYC o nuestro nivel de cumplimiento con la normatividad aplicable.

Como Usuario de la Plataforma reconoces y aceptas la posibilidad de que compartamos (por iniciativa propia, por obligación legal o por solicitud expresa de la autoridad, cuando resulte procedente) tus datos o tu información con las autoridades correspondientes, incluyendo al Servicio Nacional de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera u otras entidades u organismos en Perú y/u otras jurisdicciones, según pueda ser aplicable.

8.3. Causales de suspensión y/o cancelación del servicio de contacto para atención personalizada y explicación de oportunidades de inversión. Nos reservamos el derecho de negar, suspender o cancelar el servicio señalado, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

8.3.1. Usuarios que no cuenten con capacidad legal o edad suficiente para realizar un Registro en la Plataforma, o, en general, realizar actos jurídicos válidamente y por cuenta propia.

8.3.2. Usuarios que integren cualquier tipo de lista negra, lista de personas bloqueadas, lista de sanciones comerciales o económicas o lista similar, incluyendo aquellas listas emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Poder Judicial o la Fiscalia de la Nación, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera (*FATF*, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (la *OFAC*, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o cualquier otro organismo o autoridad similar.

8.3.3. Usuarios que detonen cualquier tipo de alerta o flagging en los sistemas de monitoreo automatizado que mantengamos o que subcontratemos con terceros, por estar potencialmente relacionados con operaciones ilícitas, dark web, financiamiento al terrorismo y por cualquier causa o motivo similar.

8.3.4. Cuando proporciones (o detectemos que proporcionaste) información falsa, incorrecta, equivocada, imprecisa, errónea, confusa o no verificable.

8.3.5. Cuando un Usuario incumpla alguna de sus obligaciones respecto de la Plataforma y en general cualquier obligación del presente documento, Política de Privacidad y/o Política PLAFT.

9. Estándares de Calidad y Garantía de los Servicios

Haremos nuestros mejores esfuerzos para brindar los Servicios e información descrita con la calidad que esperas como Usuario, en el entendido que estos no tienen ninguna garantía y se prestan conforme a lo establecido en estos términos y condiciones, así como los demás documentos que sean aplicables. Como Usuario de la Plataforma aceptas que los Servicios se prestan "*as is*" (tal cual), lo que quiere decir que no existe garantía alguna expresa ni implícita sobre la prestación del servicio de la Plataforma.

10. Tratamiento de Datos Personales

Con la aceptación de los presentes términos y condiciones, nos das autorización para tratar los datos personales que ingreses a la Plataforma y aquellos que se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro, para las finalidades y en los términos descritos en nuestra política de privacidad, disponible en https://remesas.com/politicas-privacidad.

11. Responsabilidad

BlockChange asume completamente la responsabilidad por los Servicios prestados directamente a través de la Plataforma y se compromete a cumplir con los mejores estándares del mercado. Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso seremos responsables por cualquier acto, error u omisión de los Usuarios o de un tercero en relación a los Servicios o información disponibles a través del Sitio. Del mismo modo, **BlockChange** no asume ninguna responsabilidad por los servicios o información que no sean prestados directamente por esta última y que se encuentren disponibles en la Plataforma a modo de publicidad o anuncio comercial, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Además de las disposiciones anteriores, **BlockChange** no será responsable, directa ni indirectamente, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en forma conjunta o solidaria:

a) Por situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en los términos de la legislación aplicable;

b) Por daños causados por programas dañinos a la Plataforma, tales como, pero sin limitarse a, virus, troyanos, malware y ransomware;

c) Pérdida o uso inadecuado de la información enviada a través de la Plataforma;

d) **BlockChange** no será responsable de ningún daño o pérdida en que incurran los Usuarios por el incumplimiento de estos Términos y Condiciones.

12. Acuerdos de niveles de servicio

Nos comprometemos a mantener una disponibilidad de la Plataforma del 99% mensual y no responderemos por la indisponibilidad de la Plataforma por encima de dichos niveles o disponibilidad por debajo de ellos o en absoluto.

13. Fallas de la Plataforma

No nos responsabilizamos por cualquier daño, perjuicio o pérdida causados por fallas en la Plataforma derivadas del servidor, las cadenas de bloques subyacentes, intermitencias en el servicio o disponibilidad de Internet. Tampoco seremos responsables por cualquier virus que pudiera infectar el equipo de los Usuarios como consecuencia del acceso o uso de la Plataforma o a raíz de cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o| audios contenidos en el mismo. Los Usuarios no podrán imputar responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en los sistemas de Internet. No garantizamos el acceso y uso continuado o ininterrumpido de su Plataforma por encima de lo indicado en los Acuerdos de Niveles de Servicio. La Plataforma puede eventualmente no estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a nosotros; en el

entendido de que procuraremos restablecerla con la mayor celeridad posible, sin que por ello pueda imputársenos algún tipo de responsabilidad.

14. Hipervínculos a otros sitios web y uso de cookies

Los Usuarios aceptan que podemos hacer uso de cookies y otras tecnologías similares, tanto en la Plataforma, sus contenidos, servicios, con la finalidad de autenticar, registrar las actividades en la Plataforma, mejorar la funcionalidad de la misma, optimizar los Servicios ofrecidos, analizar tendencias del mercado, analizar la información demográfica de quienes visitan la Plataforma y hacen uso de los servicios que el mismo ofrece, evaluar la eficacia de la publicidad del mismo, entre otros. Los Usuarios pueden configurar su navegador para deshabilitar y eliminar las cookies, en cuyo caso, a pesar de que se podrá continuar visitando la Plataforma, el acceso a determinadas características de la Plataforma se pueden restringir.

15. Propiedad Intelectual

La Plataforma, los Servicios, las soluciones y los diseños, gráficos, textos, imágenes, código fuente y código objeto, modelo de uso y demás contenido al que los Usuarios tienen acceso son propiedad nuestra y están protegidos por la propiedad intelectual e industrial, según corresponda. Los signos distintivos, tales como marcas, nombres comerciales, logotipos, y todos sus componentes son nuestra propiedad exclusiva, por lo cual los Usuarios no tienen el derecho a usar las marcas sin nuestra autorización. La utilización de los aplicativos y del software de la Plataforma por parte de los Usuarios, no implica cesión alguna de nuestros derechos de propiedad industrial y de derechos de autor sobre tales contenidos ni sobre la Plataforma. Los usos autorizados estarán delimitados por los presentes términos y condiciones, la finalidad natural y funcional de los aplicativos y del software de la Plataforma y la relación legal entre los Usuarios y Nosotros. Los usos conferidos deben interpretarse de manera restrictiva. Los Usuarios y cualquier tercero deben abstenerse de extraer y/o reutilizar partes del contenido sin nuestro consentimiento previo y expreso y/o de sus respectivos titulares, bajo pena de indemnizar a la parte afectada por cualquier daño o perjuicio causado con el incumplimiento de esta sección.

16. Modificaciones

Como Usuario de nuestros Servicios debes visitar esta Plataforma periódicamente para revisar la última versión vigente de estos términos y condiciones de uso, debido a que los mismos pueden ser modificados unilateralmente.

Podemos realizar actualizaciones y cambios a los presentes términos y condiciones, sin que esto signifique compromisos adicionales. Las nuevas condiciones aplicarán desde el día en que los Usuarios hayan sido informados de las modificaciones correspondientes (i) a través de una notificación general, banner o popup en la Plataforma; (ii) a través de una notificación dirigida a los medios de contacto que los Usuarios hayan registrado en la Plataforma.

17. Comunicaciones

Como usuario de los Servicios reconoces que te enviaremos notificaciones, comunicaciones o avisos relacionados con la Plataforma a la dirección de correo electrónico, teléfono o medio de contacto hayas registrado y reconoces dichos medios como válidos para recibir notificaciones comerciales o legales.

Tanto el Usuario como **BlockChange** guardarán reserva y confidencialidad respecto de las comunicaciones y mensajes que se proporcionen para la ejecución de los Servicios por parte de **BlockChange**.

En virtud de lo anterior, reconoces tu obligación de mantener tus medios de contacto actualizados en tu cuenta o perfil y nos liberas de responsabilidad por cualquier información o comunicación que te enviemos y que no sea recibida porque la información es incorrecta o desactualizada.

18. Ley y Jurisdicción Aplicables

Los Usuarios aceptan que los presentes términos y condiciones se regirán por la legislación peruana. El Usuario acepta que para cualquier conflicto o discrepancia que se presente durante el uso de la Plataforma, aplicará un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha del reclamo, para que solucionemos las diferencias acudiendo a la negociación directa o a la conciliación. Si pasado este tiempo, no se llega a ningún acuerdo, tanto el Usuario como Nosotros, nos sometemos explícitamente a las leyes y a los tribunales de Cercado de Lima, Perú, renunciando a cualquier otro foro o legislación que pueda resultar aplicable con motivo de domicilio ubicación, nacionalidad, residencia o por cualquier otro motivo.